

PLIEGO DE CONDICIONES EN CONSULTA

**CONVOCATORIA PUBLICA
CP-QIEC2026-001**

QI ENERGY S.A.S. E.S.P.

**CONVOCATORIA PARA CONTRATAR SUMINISTRO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA CON DESTINO AL MERCADO REGULADO DE QI ENERGY
S.A.S. E.S.P.**

**PARA EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2027 Y EL
31 DE DICIEMBRE DE 2030**



Santiago de Cali, mayo de 2026

Cali: Cra. 100 No. 5-169 Of. 410
PBX (57-2) 285 50 93 • C.C. Unicentro
Bogotá: Av. el Dorado 68C-61 Of. 327-1
Barranquilla: Cra. 57 No. 99A-65 Of. 0408
servicioalcliente@qienergy.co

INTRODUCCIÓN

QI Energy S.A.S. E.S.P. en calidad de agente comercializador de energía eléctrica, legalmente constituido se encuentra interesado en recibir ofertas de suministro de energía eléctrica, para la atención de su demanda regulada, para el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2027 y el 31 de Diciembre de 2030, en cumplimiento de lo establecido en la regulación actual vigente, en las disposiciones de las Leyes 142, 143 de 1994 y en las Resoluciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG 80 de 2019, CREG 130 de 2019 y CREG 101 033 de 2023, siguiendo las condiciones que se encuentran anotadas en el presente pliego de condiciones.

1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

Mediante la presente convocatoria, QI Energy S.A.S E.S.P. está interesado en contratar el suministro de la energía eléctrica para su demanda en el mercado regulado, para el período comprendido entre el 01 de enero de 2027 y el 31 de diciembre de 2030, considerando los términos y condiciones que se describen en los pliegos de condiciones de la presente convocatoria pública.

2. CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA:

ETAPA DE LA CONVOCATORIA	FECHA
Solicitud de publicación aviso de inicio convocatoria pública	29-05-2026
Fecha de publicación de pliegos de condiciones para consulta	29-05-2026
Plazo para consulta a pliegos preliminares.	05-06-2026
Adenda – respuestas a las solicitudes	09-06-2026
Fecha límite publicación de pliegos de condiciones definitivos	11-06-2026
Fecha y hora límite para entrega de requisitos habilitantes y ofertas. <i>Hasta las 10:00 pm</i>	26-06-2026
Fecha máxima para verificación y subsanación de requisitos habilitantes. <i>Hasta las 3:00 pm</i>	07-07-2026
Evaluación de ofertas en audiencia pública. <i>Hora: 4:00 p.m.</i>	10-07-2026
Fecha máxima formalización de contratos	30-07-2026
Fecha máxima para solicitud de registros	05-08-2026

3. INFORMACIÓN DE CONTACTO

A continuación, se relaciona la información del funcionario encargado del proceso de convocatoria pública.

Nombre: Edinson Muriel Wilches
Teléfono: 3147821005
Correo electrónico: coordinacionmem@qienergy.co
Dirección: Carrera 100 No 5-169 oficina 410 Ed. Oasis

4. PLAZO DE OBSERVACIONES A LOS PLIEGOS DE CONSULTA

Las consultas que surjan de la presente convocatoria deberán ser remitidas al correo electrónico coordinacionmem@qienergy.co dentro de los plazos establecidos en el cronograma. No serán respondidas inquietudes que se realicen después de la hora y fecha límite o por medios diferentes al correo electrónico aquí dispuesto.

5. PRODUCTOS A CONTRATAR

RESUMEN DEL PRODUCTO	
TIPO DE CONTRATO	Pague lo contratado.
TIPO DE CARGA	Horas 1 a 24 para los tipos de día ordinario, sábado, domingo y festivo durante la vigencia del producto
VIGENCIA DEL CONTRATO	Desde 01 de enero de 2027 o fecha de registro ante el ASIC hasta el 31 de diciembre de 2030.
MERCADO DE REFERENCIA	Mercado Regulado del comercializador QI ENERGY S.A.S. E.S.P.
TAMAÑO DEL CONTRATO	720.206.902,52kWh
INDEXADOR	$P_i = P_o * IPP_i / IPP_o$ Índices publicados por el DANE o la entidad que haga sus veces.
GARANTÍAS	Garantía de seriedad de la oferta: Pagaré en blanco con carta de instrucciones.

	Garantías del contrato Comprador: Garantía de pago: Pagare en blanco con carta de instrucciones más Póliza de cumplimiento. Vendedor: Garantía de cumplimiento: Aval bancario o Póliza de cumplimiento.
OTROS TÉRMINOS	Los descritos en el presente pliego de condiciones.

6. OFERENTES

En la presente convocatoria pública, podrán participar como oferentes, todos los agentes constituidos como generadores y comercializadores, que se encuentren inscritos ante el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales – ASIC, independiente de su naturaleza jurídica, pública o privada.

No podrán participar agentes que, a la fecha de vencimiento del plazo de presentación de los requisitos habilitantes, tengan activo un proceso de limitación de suministro.

7. EXISTENCIA, REPRESENTACIÓN Y FACULTADES DEL PROPONENTE

Los proponentes deberán acreditar su existencia y representación de conformidad con la ley.

8. REQUISITOS HABILITANTES

Los oferentes deberán elaborar la oferta de acuerdo con lo establecido en el presente Pliego de Condiciones, anexando la documentación exigida. Solamente serán admisibles las ofertas que reúnan y correspondan en forma inequívoca a los requerimientos de QI ENERGY S.A.S E.S.P que se incluyen en el presente Pliego de Condiciones.

- **Carta de presentación de la oferta**, firmada por el representante legal del oferente, indicando la aceptación de lo estipulado en los pliegos de condiciones

de esta convocatoria, declarando el conocimiento de estos y aceptando las condiciones de la convocatoria (Anexo 1). (No subsanable)

- **Certificado de Registro ante el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales – ASIC**, con este documento suscrito por el ASIC, se debe certificar que el oferente se encuentra registrado como agente generador/comercializador, de conformidad con la regulación vigente, que se encuentra a paz y salvo por todo concepto del Mercado de Energía Mayorista y que no se encuentra incurso en ningún proceso de limitación de suministro. La vigencia de la certificación deberá no ser mayor a 30 días en el momento de la presentación de los requisitos habilitantes. (subsancable)
- **Garantía de seriedad de la oferta**, debidamente firmada por el representante legal del oferente, de acuerdo con las condiciones definidas en los pliegos de condiciones. De conformidad con lo establecido en la Resolución CREG 130 de 2019 y 101 033 de 2023, dentro del plazo para la revisión de requisitos habilitantes se verificará la presentación de la garantía de seriedad y los requisitos exigidos en la sección GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA de los pliegos de condiciones. (No subsancable)
- En caso de tratarse de persona jurídica, deberá adjuntar certificado de existencia y representación legal expedida por la autoridad competente con fecha de expedición no superior a 30 días calendario a la fecha de presentación de requisitos habilitantes, o el documento pertinente de acuerdo a la naturaleza jurídica del proponente. (subsancable)
- Certificado del RUT expedido por la DIAN con fecha de expedición no superior a 30 días calendario a la fecha de presentación de requisitos habilitantes. (subsancable)
- Oferta de precios y cantidades cumpliendo con lo establecido en las CONDICIONES DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS definidos en los pliegos de condiciones. (No subsancable)
- En caso de que se requiera, en razón de la cuantía, autorización suficiente de la Asamblea de accionistas o de la junta directiva, según el caso, para presentar la oferta y suscribir el contrato. (subsancable)

9. CONDICIONES DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

- Conforme a lo establecido en la Resolución CREG 130 de 2019 y CREG 101 033 de 2023, las ofertas deberán presentarse en el medio establecido por el ASIC dentro de los plazos establecidos en el CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA de los pliegos de condiciones definitivos.
- Las ofertas deberán presentarse en Excel, en los formatos establecidos para tal fin.
- Las cantidades ofertadas se deberán indicar como porcentaje de la curva de carga horaria, con una precisión de dos cifras decimales. En caso de ser adjudicado, las cantidades horarias adjudicadas serán asignadas como el porcentaje ofertado multiplicado por el valor de las cantidades definidas en el Anexo Cantidades CP-QIEC2026-001, para el producto ofertado.
- La oferta deberá presentarse para toda la vigencia requerida con por lo menos el 30% hasta máximo el 100% de la curva de carga solicitada.
- No se aceptarán ofertas condicionadas, ni ofertas excluyentes. Si el oferente presenta más de una oferta para un mismo producto, cualquiera de ellas, o todas ellas, podrán ser adjudicadas de acuerdo con el procedimiento de evaluación de ofertas.
- Las cantidades ofertadas no podrán ser superiores a las cantidades horarias requeridas, según el Anexo 2.
- Los precios de la propuesta deberán ser presentados por periodos anuales y serán expresados en pesos por kilovatio-hora (\$/kWh) con dos cifras decimales, en forma de precio monomio expresados en precios constantes de abril de 2026, los cuales serán actualizados de la siguiente forma:

$$P_i = P_o * IPP_i / IPP_o$$

Donde:

P_i = Precio de la energía para el mes (i) de suministro

P_o = Precio pactado de la energía para el mes de suministro, expresado en pesos colombianos del mes de abril de 2026

IPPi = Índice de Precios al Productor, oferta interna versión provisional, publicado por la entidad competente para el mes (i) de suministro,

IPPo = Índice de Precios al Productor, oferta interna versión provisional publicado por la entidad competente para el mes de abril de 2026.

- La adjudicación se hará siguiendo el procedimiento descrito en la METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS descrita en los pliegos de condiciones definitivos.

10. RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN

Los plazos y medio de presentación de la información en cada etapa de la convocatoria conforme a lo anotado en el cronograma corresponden a:

- I. **PERÍODO DE CONSULTA DE PLIEGOS DE CONDICIONES:** Las observaciones a los pliegos de condiciones en consulta deberán enviarse al correo electrónico indicado en la INFORMACIÓN DE CONTACTO dentro de los plazos previstos en la Resolución CREG 130 de 2019, CREG 101 033 de 2023, con el objeto de evaluación y consideración en las adendas que den lugar.
- II. **PRESENTACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y OFERTAS:** Deberán presentarse, simultáneamente y de forma separada los requisitos habilitantes y las ofertas, antes de la fecha y hora límite establecido en la presente convocatoria pública dentro de los plazos y medios previstos en la Resolución CREG 130 de 2019 y CREG 101 033 de 2023.
- III. **SUBSANACIÓN O ACLARACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES:** Las solicitudes de aclaración o subsanación de requisitos habilitantes serán solicitadas a los oferentes, quienes deberán dar respuesta dentro de los 5 días hábiles contados a partir del segundo día hábil de la fecha máxima para la presentación de los requisitos habilitantes y las ofertas. Las respuestas deberán ser enviadas al correo electrónico de contacto.
- IV. **RECLAMACIONES U OBJECIONES AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:** La audiencia pública se celebrará en la fecha y hora definidas en el CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA de los pliegos de condiciones y se sujetará a la METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS descrita en los pliegos de condiciones definitivos. Los oferentes podrán presentar sus observaciones al procedimiento de evaluación de ofertas y los resultados

de la asignación durante el desarrollo de la audiencia pública. Todas las objeciones y observaciones serán resueltas de manera inmediata durante el desarrollo de la audiencia pública.

11. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

Para la evaluación de las ofertas y adjudicación del producto se tendrá en cuenta lo siguiente:

- I. Se considerarán las ofertas de los agentes que resulten habilitados, luego de la evaluación de requisitos habilitantes.
- II. El precio de reserva será publicado por periodos anuales.
- III. Las ofertas habilitadas serán evaluadas teniendo en cuenta el precio de reserva por vigencia anual presentada por QI ENERGY S.A.S. E.S.P.
- IV. En el proceso de adjudicación se considerarán las ofertas presentadas por los oferentes habilitados que cuyos precios anuales no superen el precio de reserva anual publicado por QI ENERGY S.A.S. E.S.P. A aquellos agentes que cumplan con la condición anterior en todos los años, se adjudicará por orden según el precio promedio ponderado del producto, el cual se organizará desde el más bajo hasta el más alto cuyas cantidades de energía no superen el 100% de las necesidades anuales descritas en el producto.
- V. No serán tenidas en cuenta las ofertas cuyo precio de oferta sea mayor que el precio de la oferta reserva presentado por QI ENERGY S.A.S. E.S.P.
- VI. No serán tenidas en cuenta ofertas alternativas que incluyan algún tipo de condicionamiento diferente a lo establecido en los pliegos de condiciones definitivos.
- VII. Se podrán adjudicar porcentajes inferiores a los ofertados.
- VIII. En caso de presentarse ofertas con igual precio, la metodología para dirimir el empate a utilizar será la siguiente:
 - Se validarán las condiciones de adjudicación presentadas por el oferente, el cual deberá haber establecido en su oferta si acepta o no adjudicación parcial.
 - La asignación de energía se efectuará teniendo en cuenta las cantidades ofertadas buscando obtener la mayor cobertura posible sin superar las cantidades requeridas.
- IX. La convocatoria pública sólo podrá ser declarada desierta en los términos establecidos en la Resolución CREG 130 de 2019 y CREG 101 033 de 2023.

12. PLAZO Y FORMA DE PAGO

QI ENERGY S.A.S. E.S.P. realizará el pago de la energía contratada y suministrada a los treinta (30) días calendario contados a partir del último día de suministro del

año correspondiente, para cada período de cobro. Para los casos en que el día (30) calendario, corresponda a un día no hábil el vencimiento del medio de cobro será el primer día hábil siguiente.

13. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS

Los resultados del proceso de adjudicación serán dados a conocer durante la audiencia pública de evaluación de ofertas y serán enviados al ASIC dentro de los plazos definidos en la Resolución CREG 130 de 2019 y CREG 101 033 de 2023.

14. CELEBRACIÓN DE CONTRATO

El oferente o los oferentes adjudicados están en la obligación de celebrar los contratos dentro del término indicado en el CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA de los pliegos de condiciones conforme a lo establecido en la resolución CREG 130 de 2019 y CREG 101 033 de 2023, para lo cual deberán cumplir con todos los requisitos y formalidades exigidas por la Ley Colombiana. Si dentro del plazo estipulado, el proponente no lo suscribe, se entenderá el incumplimiento de esta obligación y, en calidad de indemnización por el incumplimiento, quedará a favor de QI ENERGY S.A.S. E.S.P., el valor de la garantía constituida para responder por la seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la citada garantía.

15. GARANTÍAS

GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El oferente deberá presentar como garantía de seriedad de la oferta un pagaré en blanco con carta de instrucciones debidamente firmado por el representante legal, en caso de que sea firmado en forma manuscrita debe hacerse llegar de manera física a las instalaciones de QI ENERGY SAS ESP, a la dirección establecida en el numeral 3, del presente pliego a más tardar en la fecha y hora establecida para el recibo de los requisitos habilitantes.

Garantías contractuales:

EL COMPRADOR:

Garantía de cumplimiento de pago:

EL COMPRADOR otorgará en favor de **EL VENDEDOR** como garantía de cumplimiento de pago que cubra los perjuicios derivados del incumplimiento, un

pagare en blanco con carta de instrucciones. Adicionalmente deberá constituir una póliza de seguro expedida por una compañía aseguradora vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia conforme a las siguientes condiciones.

La garantía debe asegurar el suministro de setenta y cinco (75) días y tener una vigencia mínima de un (1) año. El precio se calculará considerando el último IPP conocido al momento del cálculo.

EL COMPRADOR debe entregar la primera garantía de cumplimiento de pago a más tardar treinta (30) días calendario antes del inicio del suministro. Para su renovación deberá ser presentada con por lo menos treinta días (30) calendario antes del vencimiento de la garantía a sustituir.

EL COMPRADOR debe garantizar que en el objeto del seguro se haga la claridad de que este cubre los perjuicios derivados del incumplimiento de pago derivado del contrato. Adicionalmente en la mencionada póliza se debe dejar clara la constancia de la no aplicación de la cláusula de proporcionalidad.

EL VENDEDOR podrá hacer efectiva la garantía de cumplimiento de pago si **EL COMPRADOR** no paga oportunamente un medio de cobro sin previo acuerdo, adicionalmente, **EL VENDEDOR** podrá dar por terminado el contrato e informarle al Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC) para que deje de considerar el contrato en la comercialización del mercado mayorista para el mes respectivo y, además, podrá hacer efectiva la Cláusula Penal Pecuniaria.

EL VENDEDOR:

Garantía de cumplimiento contractual:

EL VENDEDOR entregará a **EL COMPRADOR** como garantía de cumplimiento, un pagaré en blanco y carta de instrucciones dentro de los 15 (quince) días siguientes a la firma del contrato.

Adicionalmente **EL VENDEDOR** deberá constituir a favor de **EL COMPRADOR** un aval bancario o póliza de seguro expedida por una compañía aseguradora vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, la cual deberá ser emitida por un equivalente a setenta y cinco (75) días de suministro, la cual deberá tener como mínimo una vigencia de un (1) año renovable con por lo menos 30 días de antelación a su fecha de vencimiento, la cual deberá permanecer vigente durante toda la vigencia del presente contrato.

Para establecer el monto a garantizar se considerará el equivalente a (75) días de suministro tomando como base el mes con mayor cantidad de energía a despachar

del periodo a garantizar, multiplicado por el precio previamente actualizado con el último IPP conocido al momento del cálculo de la garantía.

La garantía bancaria debe tener las siguientes características:

- (i) que sea una de primer grado incondicional, irrevocable y pagadera al primer requerimiento, por un valor equivalente al suministro de setenta y cinco (75) días de suministro; en el que la entidad crediticia renuncie expresamente al beneficio de división y excusión contemplados en los artículos 2383 y siguientes del Código Civil;
- (ii) que tenga una vigencia que cubra la duración del contrato, con la posibilidad de extender dicha vigencia en caso de prórrogas;
- (iii) que permita ejecuciones parciales y que, en el evento que se produzca la ejecución parcial de la garantía, esta sea restablecida, si **EL COMPRADOR** así lo permite y solicita, en los mismos términos de la garantía original dentro de los siete (7) días hábiles siguientes;

EL VENDEDOR debe entregar la primera garantía de cumplimiento contractual a más tardar treinta (30) días calendario antes del inicio del suministro.

EL COMPRADOR podrá hacer efectiva la garantía de cumplimiento contractual si **EL VENDEDOR** no suministra o incumple los compromisos establecidos en el presente contrato. Adicionalmente, **EL COMPRADOR** podrá dar por terminado el contrato e informarle al Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC) para que deje de considerar el contrato en la comercialización del mercado mayorista para el mes respectivo y, además, podrá hacer efectiva la Cláusula Penal Pecuniaria.

16. IMPUESTOS

Cada una de las PARTES del presente Contrato declaran que conocen, entienden y aceptan todos los Tributos y/o retenciones que le corresponden de acuerdo con las Disposiciones Aplicables en la Fecha Firma. El pago de todos los Tributos que se ocasionen, incluyendo, pero sin limitarse a aquellos incurridos debido a la celebración, formalización, ejecución y terminación o liquidación del presente Contrato, o que surjan con posterioridad a la Fecha de Firma, con excepción de aquellos que en virtud del presente Contrato se asuman entre las PARTES, serán de cargo del sujeto pasivo del respectivo Tributo, quien deberá pagarlos conforme a las Disposiciones Aplicables

ANEXO A. MINUTA DEL CONTRATO

CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA

QI ENERGY S.A.S E.S.P. No. _____

CONVOCATORIA PÚBLICA SICEP No CP-QIEC-2026-001

OBJETO: CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ATENDER EL MERCADO REGULADO DE QI ENERGY S.A.S. E.S.P.

PERÍODO: _____ DE ____ A _____ DE ____

COMPRADOR: QI ENERGY S.A.S. E.S.P., NIT: 900677732-3

VENDEDOR: OFERENTE ADJUDICADO, NIT: _____

CUANTÍA: INDETERMINADA

Entre los suscritos _____, mayor de edad y vecino de _____, identificado con la cédula de ciudadanía No. _____ expedida en _____, actuando en nombre y representación, en calidad de Representante legal, de la empresa QI ENERGY S.A.S. E.S.P, empresa domiciliada en Cali, departamento de Valle del Cauca, constituida mediante escritura pública número ____ del ____ de ____ de _____, en la notaría _____ de la ciudad de _____, de una parte y quién en adelante se llamará EL COMPRADOR, por la otra parte _____ mayor de edad y vecino de _____, identificado con la cédula de ciudadanía No. _____, expedida en _____, obrando en su condición de Gerente y Representante Legal de _____, empresa domiciliada en _____, constituida mediante escritura pública No ____ del ____ de ____ de _____, de la notaría _____, de la ciudad de _____, departamento de _____, quien en adelante se llamará EL VENDEDOR, hemos acordado celebrar el presente CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, que se rige por las CLÁUSULAS que a continuación se señalan, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1. Que EL COMPRADOR, cumpliendo con los requisitos establecidos en la regulación vigente, abrió convocatoria pública para el suministro de energía con

destino al mercado regulado de EL COMPRADOR para el periodo comprendido entre el ___ de _____ del año ___ y el ___ de _____ del año ___, publicada en el

sistema centralizado de información de convocatorias públicas SICEP bajo el código CP-QIEC2026-001,

2. Que EL VENDEDOR participó en la convocatoria pública cumpliendo con los requisitos habilitantes presentados el ___ de _____ de ___, junto con las ofertas de precio y cantidad;

3. Que en audiencia pública realizada el ___ de _____ de ___, se realizó la evaluación de las ofertas, resultando adjudicado a EL VENDEDOR en las cantidades de energía que se indican en la cláusula primera del presente contrato.

CLÁUSULAS

PRIMERA - OBJETO: Por el presente contrato EL VENDEDOR se obliga a suministrar a EL COMPRADOR y éste a recibir de aquel, las cantidades de energía eléctrica indicadas en el Anexo 2 de este contrato, con destino al mercado regulado de EL COMPRADOR, a los precios definidos en la cláusula quinta.

SEGUNDA - MODALIDAD DE SUMINISTRO: EL VENDEDOR se compromete a suministrar a EL COMPRADOR, las cantidades de energía contratadas en la modalidad Pague lo Contratado (PLC), conforme lo definido en la Resolución CREG 024 de 1995.

TERCERA - SITIO DE ENTREGA: EL COMPRADOR recibirá la energía contratada en el Sistema Interconectado Nacional, en los barrajes que tenga como referencia para sus fronteras comerciales, inscritas ante el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales y/o en los nuevos puntos de frontera que surjan con el crecimiento de su mercado o cualquier otro punto del STN que EL COMPRADOR defina como resultado de su actividad comercial. **PARÁGRAFO:** EL COMPRADOR asumirá las pérdidas correspondientes al Sistema de Transmisión Nacional.

CUARTA - DURACIÓN DEL CONTRATO: El contrato tendrá una duración de _____ (___) meses, desde las 00:00 horas del día ___ de _____ de ____ hasta las 24:00 horas del día ___ de _____ de _____.

QUINTA - PRECIO DE LA ENERGÍA: El precio de la energía contratada es el indicado en el Anexo 2, el cual forma parte integral de este contrato y que se encuentran expresados en pesos constantes de abril de 2026.

Los precios de la energía serán actualizados mensualmente con base en la variación del Índice de Precios al Productor (IPP), serie oferta interna versión provisional, certificado por la entidad competente, según se expresa en la siguiente fórmula:

$$P_i = P_o * (IPP_i/IPP_o).$$

Donde:

P_i = Precio de la energía para el mes (i) de suministro

P_o = Precio pactado de la energía para el mes de suministro, expresado en pesos colombianos del mes de abril de 2026

IPP_i = Índice de Precios al Productor, oferta interna versión provisional, publicado por la entidad competente para el mes (i) de suministro,

IPP_o = Índice de Precios al Productor, oferta interna versión provisional publicado por la entidad competente para el mes de abril de 2026.

PARÁGRAFO I: De acuerdo con la Circular CREG 014 del 12 de marzo de 2021, el IPP serie Oferta Interna del mes a liquidar, es el denominado “provisional” publicado por el DANE dentro de los primeros días del mes siguiente al mes para el cual se hace el cálculo del índice. Lo anterior, aplica hasta que la CREG expida regulación con nuevas disposiciones, las cuales se entenderán incorporadas a las condiciones pactadas en este contrato.

PARÁGRAFO II: Para todos los efectos legales a que hubiere lugar, el presente contrato es de cuantía indeterminada. El valor será determinado mensualmente, durante su ejecución, liquidando la cantidad de energía real suministrada de acuerdo al despacho que registre el Sistema de Intercambios Comerciales (SIC) multiplicando esta energía por el precio establecido en esta cláusula y durante el tiempo de vigencia del mismo.

SEXTA - FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO: EL VENDEDOR liquidará y facturará mensualmente la energía suministrada a EL COMPRADOR, presentando la factura de manera electrónica al correo electrónico administrativo2@qienergy.co, dentro de los quince (15) días calendario siguientes al mes de suministro.

El valor a facturar se determinará como el producto de las cantidades suministradas en el mes inmediatamente anterior, de acuerdo con la última versión oficial de liquidación del Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales -ASIC- a los

precios pactados conforme a la CLAUSULA QUINTA de este contrato. El vencimiento de la factura será el día 30 calendario a partir del último día del mes de suministro. Para los casos en que el día (30) calendario, corresponda a un día no hábil el vencimiento del medio de cobro será el primer día hábil siguiente. Cuando no se presente la factura dentro del plazo estipulado, por cada día de retardo con respecto a dicho plazo y hasta la fecha de presentación, se desplazará un día el vencimiento del plazo para el pago. El COMPRADOR pagará el valor de la energía suministrada en pesos colombianos, en los términos del presente contrato.

PARÁGRAFO I - GLOSAS Y REFACTURACIONES: En caso de presentarse errores o discrepancias en el valor facturado, EL COMPRADOR podrá glosar la factura indicando el valor y los motivos de la glosa. La glosa deberá ser presentada dentro de los tres (3) días calendario siguientes a la fecha de recibo de la factura, mediante remisión por el correo electrónico del contacto comercial de EL VENDEDOR. La factura en la parte aceptada seguirá su trámite normal de pago manteniendo su fecha de vencimiento. Las glosas sobre las facturas no darán lugar a intereses moratorios. EL COMPRADOR reconocerá intereses corrientes a una tasa equivalente a la DTF del último día hábil del mes de consumo sobre el valor glosado, cuando sea aclarada la glosa y aceptada por EL COMPRADOR, desde la fecha de vencimiento de la factura glosada hasta su fecha de pago. EL VENDEDOR deberá elaborar una nueva factura cuando se presenten glosas superiores al 50% del valor total de la factura, la cual deberá seguir el trámite previsto en la presente cláusula para las facturas. Si la presentación de la nueva factura se efectúa dentro de los quince (15) días calendario contados a partir del primer día del mes siguiente al mes de consumo, su vencimiento será en la misma fecha de vencimiento de la factura original que reemplaza. Si su presentación es posterior al plazo anterior, el vencimiento será el primer día hábil del segundo mes siguiente al mes de presentación. En ningún caso el vencimiento de la nueva factura podrá ser anterior al vencimiento de la factura original que reemplaza. Copia de las facturas elaboradas por refacturación, deberán remitirse a EL VENDEDOR dentro de los diez (10) días calendario siguientes al recibo de la misma, debidamente aceptada con la firma del representante legal.

PARÁGRAFO II - NOTAS DE AJUSTE Y TASA DE ACTUALIZACIÓN: Cuando el valor de la glosa sea inferior al 50%, el VENDEDOR deberá elaborar una factura de ajuste, en los casos en que el suministro real sea superior al facturado o una nota crédito cuando el suministro real sea inferior al facturado, por la diferencia a que haya lugar. La fecha de vencimiento de las facturas de ajuste o notas crédito que se presenten dentro de los quince (15) días calendario contados a partir del primer día del mes siguiente al mes de consumo, será en la misma fecha de vencimiento de la factura original que modifica. Si las facturas de ajuste y notas crédito son presentadas con posterioridad al plazo anterior, el vencimiento será el primer día hábil del segundo mes siguiente al mes de presentación. En ningún caso el

vencimiento de la factura de ajuste podrá ser anterior al vencimiento de la factura original que modifica. Si el vencimiento de la factura de ajuste es posterior a la fecha de vencimiento de la factura original que modifica, EL COMPRADOR, para el caso de la factura de ajuste, o EL VENDEDOR, para el caso de la nota crédito, reconocerá a la otra parte una tasa de actualización equivalente a la DTF del último día hábil del mes anterior a la fecha de elaboración de la nota de ajuste, actualización que será aplicada desde la fecha de vencimiento de la factura que se modifica hasta la fecha de vencimiento estipulada en la nota crédito o factura de ajuste. En caso de ajustes por parte del Administrador de Intercambios Comerciales – ASIC- a la información correspondiente a la energía suministrada durante la vigencia del contrato, con posterioridad al vencimiento del contrato, EL VENDEDOR realizará los ajustes a la facturación correspondiente y remitirá a EL COMPRADOR la factura con los soportes, proceso que seguirá el trámite establecido en la presente cláusula.

PARÁGRAFO III – APLICACIÓN DE PAGOS: EL COMPRADOR se compromete a cancelar las facturas en el mismo orden en que estas sean presentadas por EL VENDEDOR, por lo tanto, todos los pagos que haga EL COMPRADOR servirán para cancelar las facturas más atrasadas.

SÉPTIMA - INTERESES DE MORA: El incumplimiento de EL COMPRADOR en el pago de la energía en los plazos pactados, generará intereses moratorios a favor de EL VENDEDOR a la tasa máxima permitida por la Ley.

OCTAVA – IMPUESTOS: Cada una de las **PARTES** del presente Contrato declaran que conocen, entienden y aceptan todos los Tributos y/o retenciones que le corresponden de acuerdo con las Disposiciones Aplicables en la Fecha Firma. El pago de todos los Tributos que se ocasionen, incluyendo, pero sin limitarse a aquellos incurridos debido a la celebración, formalización, ejecución y terminación o liquidación del presente Contrato, o que surjan con posterioridad a la Fecha de Firma, con excepción de aquellos que en virtud del presente Contrato se asuman entre las **PARTES**, serán de cargo del sujeto pasivo del respectivo Tributo, quien deberá pagarlos conforme a las Disposiciones Aplicables.

NOVENA - MODIFICACIÓN NORMATIVA: Si durante la ejecución del presente contrato, entran en vigencia normas modificatorias de términos, condiciones y derechos adquiridos, las partes se comprometen a realizar, en un plazo no mayor a 15 días hábiles a partir del momento en que una de las partes comunique a la otra de tal situación, los ajustes necesarios para dar cumplimiento a la nueva regulación y mantener el equilibrio económico contractual.

DECIMA - DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Hacen parte de este contrato, y en el orden de prioridad señalado, los siguientes documentos: 1) El contrato mismo y las actas que durante su ejecución suscriban las partes, 2) los términos de

referencia de la convocatoria CP-QIEC2026-001, incluidas las adendas y las aclaraciones enviadas a los oferentes y 3) la propuesta presentada por EL VENDEDOR.

DÉCIMA PRIMERA – CESIÓN: El presente contrato no podrá ser cedido por alguna de las partes sin expreso consentimiento de la otra. La cesión del Contrato implica la transferencia de derechos y obligaciones que del mismo se derivan y, en todo caso aplicara lo consagrado en el artículo 893 del Código de Comercio.

DÉCIMA SEGUNDA - REGISTRO DEL CONTRATO Y EXIGIBILIDAD: Una vez perfeccionado el contrato, el COMPRADOR lo registrará ante el Administrador Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC), en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, sin perjuicio de que el registro lo efectúe el VENDEDOR, una vez vencido el anterior término.

DÉCIMA TERCERA - GARANTÍAS DE PAGO Y CUMPLIMIENTO:

EL COMPRADOR otorgará en favor de **EL VENDEDOR** como garantía de cumplimiento de pago que cubra los perjuicios derivados del incumplimiento, un pagare en blanco con carta de instrucciones. Adicionalmente debera constituir una póliza de seguro expedida por una compañía aseguradora vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia conforme a las siguientes condiciones.

La garantía debe asegurar el suministro de setenta y cinco (75) días y tener una vigencia mínima de un (1) año. El precio se calculará considerando el último IPP conocido al momento del cálculo.

EL COMPRADOR debe entregar la primera garantía de cumplimiento de pago a más tardar treinta (30) días calendario antes del inicio del suministro. Para su renovación deberá ser presentada con por lo menos treinta días (30) calendario antes del vencimiento de la garantía a sustituir.

EL COMPRADOR debe garantizar que en el objeto del seguro se haga la claridad de que este cubre los perjuicios derivados del incumplimiento de pago derivado del contrato. Adicionalmente en la mencionada póliza se debe dejar clara la constancia de la no aplicación de la cláusula de proporcionalidad.

EL VENDEDOR podrá hacer efectiva la garantía de cumplimiento de pago si **EL COMPRADOR** no paga oportunamente un medio de cobro sin previo acuerdo, adicionalmente, **EL VENDEDOR** podrá dar por terminado el contrato e informarle al Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC) para que deje de considerar el contrato en la comercialización del mercado mayorista para el mes respectivo y, además, podrá hacer efectiva la Cláusula Penal Pecuniaria.

EL VENDEDOR:

Garantía de cumplimiento contractual:

EL VENDEDOR entregará a **EL COMPRADOR** como garantía de cumplimiento, un pagaré en blanco y carta de instrucciones dentro de los 15 (quince) días siguientes a la firma del contrato.

Adicionalmente **EL VENDEDOR** deberá constituir a favor de **EL COMPRADOR** un aval bancario o póliza de seguro expedida por una compañía aseguradora vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, la cual deberá ser emitida por un equivalente a setenta y cinco (75) días de suministro, la cual deberá tener como mínimo una vigencia de un (1) año renovable con por lo menos 30 días de antelación a su fecha de vencimiento, la cual deberá permanecer vigente durante toda la vigencia del presente contrato.

Para establecer el monto a garantizar se considerará el equivalente a (75) días de suministro tomando como base el mes con mayor cantidad de energía a despachar del periodo a garantizar, multiplicado por el precio previamente actualizado con el último IPP conocido al momento del cálculo de la garantía.

La garantía bancaria debe tener las siguientes características:

- (i) que sea una de primer grado incondicional, irrevocable y pagadera al primer requerimiento, por un valor equivalente al suministro de setenta y cinco (75) días de suministro; en el que la entidad crediticia renuncie expresamente al beneficio de división y excusión contemplados en los artículos 2383 y siguientes del Código Civil;
- (ii) que tenga una vigencia que cubra la duración del contrato, con la posibilidad de extender dicha vigencia en caso de prórrogas;
- (iii) que permita ejecuciones parciales y que, en el evento que se produzca la ejecución parcial de la garantía, esta sea restablecida, si **EL COMPRADOR** así lo permite y solicita, en los mismos términos de la garantía original dentro de los siete (7) días hábiles siguientes;

EL VENDEDOR debe entregar la primera garantía de cumplimiento contractual a más tardar treinta (30) días calendario antes del inicio del suministro.

EL COMPRADOR podrá hacer efectiva la garantía de cumplimiento contractual si **EL VENDEDOR** no suministra o incumple los compromisos establecidos en el presente contrato. Adicionalmente, **EL COMPRADOR** podrá dar por terminado el contrato e informarle al Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC) para que deje de considerar el contrato en la comercialización del mercado

mayorista para el mes respectivo y, además, podrá hacer efectiva la Cláusula Penal Pecuniaria.

DECIMA CUARTA - CAUSALES DE SUSPENSIÓN Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO: Constituyen causales de terminación del contrato, las siguientes: a) El incumplimiento de cualquiera de **LAS PARTES** de las obligaciones que adquieren mediante el presente contrato. b) Por expreso mandato de la ley. c) La cesión total o parcial del presente contrato sin el previo consentimiento escrito de la otra parte. d) De común acuerdo entre **LAS PARTES**. e) Cuando **EL COMPRADOR** incumpla el pago por más de 5 días sin previo acuerdo y sin perjuicio de que **EL VENDEDOR** inicie el proceso de limitación de suministro (Resolución CREG 116 de 1998). f) Si a alguna de **LAS PARTES** se le hace efectivo o materializa un programa de limitación de suministro. g) El retiro efectivo del mercado de una de **LAS PARTES** en las condiciones establecidas en la resolución CREG 156 de 2011 y las que la adicionen, las modifiquen o las complementen. h) El incumplimiento de la capacidad de respaldo de operaciones para el mercado mayorista por cualquiera de **LAS PARTES**, determinado por el ASIC, o la autoridad competente, en cualquier momento durante la vigencia del contrato, tal como lo establece la Resolución CREG 156 de 2012, modificada por la Resolución CREG 134 de 2013, y las que en el futuro la modifiquen o sustituyan, y esta situación afecte el despacho del contrato, luego de agotar lo dispuesto en la cláusula Décima Quinta i) Cuando alguna de **LAS PARTES** no entregue en los plazos establecidos alguna de las garantías mencionadas en el Anexo 4. j) Cuando una de **LAS PARTES** no diere cumplimiento a las disposiciones legales relacionadas con la prevención y control al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo que le sean aplicables. k) Cuando una de **LAS PARTES** o algunos de sus accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o más del capital social, aporte o participación, sus representantes legales, Revisores Fiscales, Auditores Externos y sus miembros de la Junta Directiva, figuren en las listas internacionales vinculantes para Colombia de conformidad con el derecho internacional (listas de las Naciones Unidas), en las listas de la OFAC, Banco Mundial, Grupo BID -Banco Interamericano de Desarrollo, en la lista de organizaciones terroristas emitida por el Consejo de Seguridad Nacional, y/o en las listas nacionales o internacionales. l) Cuando exista en contra de una de **LAS PARTES** o de sus accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o más del capital social, aporte o participación, de sus representantes legales, Revisores Fiscales, Auditores Externos y sus miembros de la Junta Directiva, sentencia judicial en firme que los condene por la comisión de delitos dolosos relacionados con lavado de activos, financiación del terrorismo, fraude, corrupción o soborno, o se encuentren vinculados a investigaciones o procesos penales por delitos dolosos relacionados con lavado de activos, financiación del terrorismo, fraude, corrupción o soborno, o exista información pública con

respecto a tales personas que pueda colocar a la otra **PARTE** frente a un riesgo legal o reputacional. m) Cuando se presenten elementos que objetivamente puedan representar riesgos reputacionales, legales, operativos o de contagio relacionados con el lavado de activos y/o la financiación del terrorismo, fraude, corrupción o soborno. n) Cuando se presenten elementos que conlleven dudas fundadas sobre la legalidad de las operaciones, la licitud de sus recursos o que cualquiera de **LAS PARTES** ha efectuado transacciones u operaciones destinadas a dichas actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas. o) Cuando se presenten yerros, inconsistencias, discrepancias o falsedades en la documentación e información aportada para la celebración y ejecución del presente contrato intensionales y probados. p) Cuando los accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o más del capital social, aporte o participación, o los representantes legales y miembros de Junta Directiva de una de **LAS PARTES**, se encuentren en el "Listado de firmas y personas naturales inhabilitadas por el Banco Mundial" por haber transgredido las disposiciones sobre fraude y corrupción o en la "Lista de empresas y personas sancionadas por el Grupo BID (Banco Interamericano de Desarrollo)" por haberse determinado que estuvieron involucradas en prácticas fraudulentas, corruptas, colusorias, coercitivas u obstructivas en violación de las políticas anticorrupción del Grupo BID. q) Cuando cualquier activo objeto del contrato sea objeto de una medida de extinción de dominio y sobre el cual la Sociedad de Activos Especiales, o la entidad que haga sus veces, no tenga el control o no le haya sido nombrado un depositario directo.

PARÁGRAFO PRIMERO. En caso de presentarse los hechos descritos en alguno de los literales e) e i), por parte de **EL COMPRADOR, EL VENDEDOR** podrá dar de inmediato por terminado el contrato y/o suspender las obligaciones que surjan del mismo, sin necesidad de requerimiento o aviso alguno al **COMPRADOR**. En cumplimiento de lo establecido en el artículo dieciocho (18) de la Resolución CREG 024 de 1995, **EL COMPRADOR** otorga expresa e irrevocablemente a **EL VENDEDOR** la facultad de informarle de esta situación al ASIC para que deje de considerar el contrato en la comercialización del Mercado de Energía Mayorista a partir de la fecha en que se solicite en dicha comunicación. Para hacer uso de esta facultad bastará el envío de una comunicación por parte de **EL VENDEDOR** a **XM S.A. E.S.P** informando la terminación y/o suspensión del contrato. Todo lo anterior sin perjuicio de las acciones que pueda iniciar **EL COMPRADOR** en contra de **EL VENDEDOR** por el ejercicio abusivo de esta facultad, las cuales serán dirimidas según lo establecido en este contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: No constituye causal de incumplimiento y por lo tanto no dará lugar a la terminación del contrato, ni al pago de indemnizaciones, multas

o sanciones de cualquier tipo, el no suministro de energía ocasionado por las restricciones en el suministro de energía por racionamiento de energía o potencia decretadas por la autoridad competente.

PARÁGRAFO TERCERO: Cuando se determine hacer uso de la facultad de iniciar el trámite de terminación anticipada del contrato, por la ocurrencia de una o varias de las causales de terminación anticipada consignadas en los literales j), k), l), m), n), o), p), q) o r) se debe garantizar el debido proceso y el derecho de contradicción, por lo que se comunicará por escrito a la otra **PARTE**, la decisión de iniciar el trámite, indicándole la causal o causales que se invoca(n). La **PARTE** que recibe tal comunicación podrá demostrar en un plazo no superior a cinco (5) días hábiles que subsanó o que se eliminó la situación. Si no demuestra en el plazo fijado, que subsanó o eliminó la causal o causales de terminación, **LAS PARTES** acuerdan que habrá lugar a la terminación del contrato, lo cual se comunicará inmediatamente y se procederá a la liquidación o al cierre de cuentas del contrato, según corresponda, en el estado en que se encuentre, quedando obligada la **PARTE** que incurrió en la causal a indemnizar los perjuicios causados a la otra **PARTE**."

DÉCIMA QUINTA - SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN DEL DESPACHO ANTE EL ASIC: En el evento de suspensión o terminación unilateral del contrato por alguna de las causales señaladas en la cláusula anterior, la parte afectada informará inmediatamente al Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC) y queda facultada para solicitarle la suspensión o terminación del despacho del contrato.

DÉCIMA SEXTA - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL VENDEDOR declara bajo la gravedad del juramento afirmando no estar dentro de las causales de inhabilidad e incompatibilidad de la Ley 1474 de 2011.

DÉCIMA SÉPTIMA - CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de terminación unilateral del contrato por incumplimiento grave o de incumplimiento definitivo del mismo, la parte incumplida pagará a la otra a título de cláusula penal una suma igual al equivalente al 10% del valor del contrato, calculado a partir de las cantidades no suministradas y los precios adjudicados, como estimación anticipada de los perjuicios.

PARÁGRAFO: La parte afectada podrá cobrar los perjuicios causados en lo que exceda de la cláusula penal.

DÉCIMA OCTAVA - FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: De presentarse un hecho constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito, las partes quedarán relevadas del cumplimiento de sus funciones, debiendo la parte afectada avisar a la otra, dentro de las (72) horas siguientes a la ocurrencia.

DÉCIMA NOVENA - CLÁUSULA COMPROMISORIA: Salvo por las acciones ejecutivas de la Sección Segunda del Código General del Proceso Ley 1564 de 2012, para las cuales las Partes podrán acudir ante la jurisdicción ordinaria. Cualquier controversia, diferencia o disputa que se presente entre las Partes en relación con la celebración, interpretación, ejecución o liquidación de la relación que surja con ocasión del presente Contrato ("Diferencia"), podrá ser resuelta por éstas mismas en una o varias reuniones que no podrán superar un término de treinta (30) días calendario contados a partir del día siguiente a aquel en el cual una de ellas comunique por escrito a la otra de la Diferencia.

Si agotada la etapa de arreglo directo sin que las Partes logran llegar a un acuerdo mediante los mecanismos de arreglo directo, la Diferencia relativa a este Contrato o que guarde relación con el mismo, será sometida a arbitraje institucional, administrado por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Cali, para este último de acuerdo con las siguientes reglas: (a) Si el valor estimado de la reclamación es menor o igual a mil quinientos millones de pesos (\$1.500.000.000), el tribunal estará integrado por un (1) árbitro designado de común acuerdo por las Partes o, a falta de acuerdo, por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Cali de la lista A de árbitros de dicho Centro, a solicitud de cualquiera de las partes; (b) Si el valor estimado de la reclamación es mayor a mil quinientos millones de pesos (\$1.500.000.000), el tribunal estará integrado por tres (3) árbitros designados de común acuerdo por las Partes o, a falta de acuerdo, por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Cali de la lista A de árbitros de dicho Centro, a solicitud de cualquiera de las Partes; (c) El proceso arbitral se regirá por las normas vigentes en Colombia para el arbitraje nacional institucional; (d) El tribunal funcionará en Cali, Colombia; El laudo deberá proferirse en derecho.

VIGÉSIMA – DOMICILIO; Para todos los efectos legales el domicilio contractual es la ciudad de Cali, departamento de Valle del Cauca. El presente contrato se rige por las leyes vigentes en la República de Colombia, quedan igualmente incorporadas al presente contrato las normas expedidas por las entidades competentes, control y vigilancia, la Comisión de Regulación de Energía y Gas y normatividad aplicable al sector, y las que en el futuro las modifiquen o sustituyan.

VIGÉSIMA - PRIMERA- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO: El contrato quedará perfeccionado con la firma de las partes y deberá estar registrado ante el ASIC y suscritas las garantías mencionadas en la cláusula décima segunda.

VIGÉSIMA SEGUNDA - LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La liquidación del contrato deberá efectuarse dentro de los tres (3) meses siguientes a su terminación y se hará constar en acta suscrita entre las partes. En el evento que el ASIC llegare a rectificar los datos que impliquen una nueva factura de energía con posterioridad

a esta fecha, las partes se obligan a realizar los ajustes y pagos que fuesen del caso.

VIGÉSIMA TERCERA - COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES: Todas las comunicaciones y notificaciones a que haya lugar debido al presente contrato serán remitidas por las partes así:

VENDEDOR: _____
DIRECCIÓN: _____
CIUDAD: _____
CORREO ELÉCTRONICO: _____
TELEFONOS: _____

QI ENERGY SAS ESP
DIRECCIÓN: Carrera 100 No. 5 – 169 Of. 410 edificio Oasis.
CIUDAD: Cali
CORREO ELÉCTRONICO: coordinacionmem@qienergy.co;
TELEFONOS: 602- 285 5093 - 3147821005

Para constancia se firma el presente Contrato, en dos (2) ejemplares, a los xx del mes xxx del año xx.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Representante Legal
VENDEDOR

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Representante Legal
COMPRADOR



ANEXO 1

MODELO CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

Fecha y lugar _____

Señores QI ENERGY S.A.S. E.S.P.

Cali, Valle del Cauca

Asunto: Presentación de Oferta para el suministro de energía eléctrica según los términos de la convocatoria pública CP-QIEC2026-001

Atendiendo a lo establecido en el Pliego de Condiciones de la Convocatoria Pública CP-QIEC2026-001, y habiendo examinado cuidadosamente las condiciones del suministro especificadas en dicho Pliego, en sus Anexos y recibidas las aclaraciones solicitadas, presentamos nuestra oferta aceptando la totalidad de las condiciones establecidas en los Pliegos de condiciones de la oferta pública CP-QIEC2026-001.

En caso de resultar adjudicados dentro del proceso de contratación, nos comprometemos a entregar toda la documentación requerida y a formalizar y firmar el contrato correspondiente en el plazo de quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de la audiencia pública de evaluación de ofertas, cumpliendo con los requerimientos de la regulación vigente.

Suscribiremos y entregaremos a QI ENERGY S.A.S. E.S.P. la Garantía de seriedad de la oferta de conformidad con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones y las cantidades que resulten adjudicadas de la Convocatoria pública CP-QIEC2026-001. Al mismo tiempo, entregaremos el Pagaré en Blanco con Carta de Instrucciones que respaldará el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del contrato

Ejecutaremos el contrato por el precio, en los plazos y en los términos establecidos en los pliegos de condiciones y en nuestra oferta de suministro de energía. Mantendremos válida nuestra oferta durante cuarenta y cinco (45) días calendario contados a partir de la fecha límite de presentación de ofertas y procederemos a ampliar su validez, la vigencia de la garantía de seriedad, en caso de requerirse, de acuerdo con las condiciones establecidas en los pliegos de condiciones.

Como representante legal certifico que la sociedad que represento cumple con la normatividad vigente sobre prevención y control de lavado de activos y financiación del terrorismo, que hemos adoptado los mecanismos de control necesarios para el cumplimiento con dichas normas y que contamos con políticas e instrumentos de control interno que permiten el conocimiento del mercado, de sus clientes y usuarios y realiza labores de análisis tendientes a la prevención de lavado de activos.

Atentamente,

Nombre del Proponente:

NIT del proponente:

Dirección completa del proponente:



ANEXO 2

ANEXO 2
PROCESO CP-QIEC2026-001
MODALIDAD PAGUE LO CONTRATADO (PLC)
OFERENTE

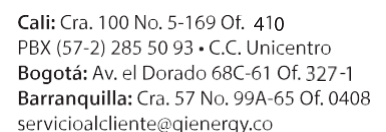
AÑO	ENERGIA REQUERIDA kWh - Mes	% OFERTADA	CANTIDAD EN kWh Mes	Precio \$/kWh)
ene-27	6.999.998		-	
feb-27	7.000.002		-	
mar-27	6.999.998		-	
abr-27	6.999.998		-	
may-27	6.999.998		-	
jun-27	6.999.998		-	
jul-27	6.999.998		-	
ago-27	6.999.998		-	
sep-27	6.999.998		-	
oct-27	6.999.998		-	
nov-27	6.999.998		-	
dic-27	6.999.998		-	
ene-28	17.865.809		-	
feb-28	17.024.145		-	
mar-28	18.112.937		-	
abr-28	17.244.441		-	
may-28	17.989.373		-	
jun-28	17.383.195		-	
jul-28	17.850.619		-	
ago-28	17.989.373		-	
sep-28	17.615.132		-	
oct-28	17.989.373		-	
nov-28	17.383.195		-	
dic-28	17.850.619		-	
ene-29	17.989.373		-	
feb-29	16.417.967		-	
mar-29	17.850.619		-	
abr-29	17.506.759		-	
may-29	17.989.373		-	
jun-29	17.368.005		-	
jul-29	17.865.809		-	
ago-29	17.989.373		-	
sep-29	17.491.569		-	
oct-29	18.112.937		-	
nov-29	17.383.195		-	
dic-29	17.865.809		-	
ene-30	17.989.373		-	
feb-30	16.417.967		-	
mar-30	17.974.183		-	
abr-30	17.383.195		-	
may-30	18.112.937		-	
jun-30	17.244.441		-	
jul-30	18.004.564		-	
ago-30	17.974.183		-	
sep-30	17.506.759		-	
oct-30	18.112.937		-	
nov-30	17.368.005		-	
dic-30	17.989.373		-	
TOTAL	720.206.903			-

- 1) Acepta Adjudicacion parcial SI () NO ()
2) Los precios Ofertados corresponde a un solo precio por periodo anual
3) Los % a ofertar corresponde a porcentajes anuales mayores a cero, para toda la vigencia requerida
4) Los precios se encuentran expresados en pesos contantes del mes de abril del 2026

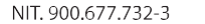


QI ENERGY S.A.S. E.S.P.
NIT. 900.677.732-3

MATRICES HORARIAS CANTIDADES REQUERIDAS PRODUCTO

[illegible]

www.qienergy.co



ene-28	4	SA	16688.55	11993.40	1131.07	10461.02	11339.47	1477.56	19172.00	20878.56	27120.02	29270.21	11356.66	3411.02	3524.23	3190.11	3240.78	3239.56	3243.31	3189.38	3490.47	36499.52	3757.82	2964.95	22862.84	16468.70	123.25	599.29
	4	SA	16688.55	11993.40	1131.07	10461.02	11339.47	1477.56	19172.00	20878.56	27120.02	29270.21	11356.66	3411.02	3524.23	3190.11	3240.78	3239.56	3243.31	3189.38	3490.47	36499.52	3757.82	2964.95	22862.84	16468.70	123.25	599.29
	2	FE	15316.13	11616.62	11276.78	10606.02	10473.11	10264.42	12603.15	12865.98	10647.75	14844.43	12187.60	14124.85	2695.28	24550.04	23218.86	21633.87	22696.64	2500.31	26505.12	31545.49	31235.53	31931.04	24715.54	18750.54	2413.071	17.865.809
	2	FE	15316.13	11616.62	11276.78	10606.02	10473.11	10264.42	12603.15	12865.98	10647.75	14844.43	12187.60	14124.85	2695.28	24550.04	23218.86	21633.87	22696.64	2500.31	26505.12	31545.49	31235.53	31931.04	24715.54	18750.54	965.229	
feb-28	4	SA	16688.55	11993.40	1131.07	10461.02	11339.47	1477.56	19172.00	20878.56	27120.02	29270.21	11356.66	3411.02	3524.23	3190.11	3240.78	3239.56	3243.31	3189.38	3490.47	36499.52	3757.82	2964.95	22862.84	16468.70	123.25	599.29
	4	SA	16688.55	11993.40	1131.07	10461.02	11339.47	1477.56	19172.00	20878.56	27120.02	29270.21	11356.66	3411.02	3524.23	3190.11	3240.78	3239.56	3243.31	3189.38	3490.47	36499.52	3757.82	2964.95	22862.84	16468.70	123.25	599.29
	4	DO	15316.13	11616.62	11276.78	10606.02	10473.11	10264.42	12603.15	12865.98	10647.75	14844.43	12187.60	14124.85	2695.28	24550.04	23218.86	21633.87	22696.64	2500.31	26505.12	31545.49	31235.53	31931.04	24715.54	18750.54	1930.457	17.024.145
	0	FE	15316.13	11616.62	11276.78	10606.02	10473.11	10264.42	12603.15	12865.98	10647.75	14844.43	12187.60	14124.85	2695.28	24550.04	23218.86	21633.87	22696.64	2500.31	26505.12	31545.49	31235.53	31931.04	24715.54	18750.54	965.229	
mar-28	22	OR	14688.55	11933.40	1131.07	10461.02	11339.47	1477.56	19172.00	20878.56	27120.02	29270.21	11356.66	3411.02	3524.23	3190.11	3240.78	3239.56	3243.31	3189.38	3490.47	36499.52	3757.82	2964.95	22862.84	16468.70	123.25	599.29
	4	DO	15316.13	11616.62	11276.78	10606.02	10473.11	10264.42	12603.15	12865.98	10647.75	14844.43	12187.60	14124.85	2695.28	24550.04	23218.86	21633.87	22696.64	2500.31	26505.12	31545.49	31235.53	31931.04	24715.54	18750.54	1930.457	18.112.937
	1	FE	15316.13	11616.62	11276.78	10606.02	10473.11	10264.42	12603.15	12865.98	10647.75	14844.43	12187.60	14124.85	2695.28	24550.04	23218.86	21633.87	22696.64	2500.31	26505.12	31545.49	31235.53	31931.04	24715.54	18750.54	965.229	
	18	OR	14688.55	11933.40	1131.07	10461.02	11339.47	1477.56	19172.00	20878.56	27120.02	29270.21	11356.66	3411.02	3524.23	3190.11	3240.78	3239.56	3243.31	3189.38	3490.47	36499.52	3757.82					
abr-28	5	SA	16688.55	11993.40	1131.07	10461.02	11339.47	1477.56	19172.00	20878.56	27120.02	29270.21	11356.66	3411.02	3524.23	3190.11	3240.78	3239.56	3243.31	3189.38	3490.47	36499.52	3757.82	2964.95	22862.84	16468.70	1011.203	
	5	DO	15316.13	11616.62	11276.78	10606.02	10473.11	10264.42	12603.15	12865.98	10647.75	14844.43	12187.60	14124.85	2695.28	24550.04	23218.86	21633.87	22696.64	2500.31	26505.12	31545.49	31235.53	31931.04	24715.54	18750.54	2413.071	17.244.441
	2	FE	15316.13	11616.62	11276.78	10606.02	10473.11	10264.42	12603.15	12865.98	10647.75	14844.43	12187.60	14124.85	2695.28	24550.04	23218.86	21633.87	22696.64	2500.31	26505.12	31545.49	31235.53	31931.04	24715.54	18750.54	965.229	
	21	OR	14688.55	11993.40	1131.07	10461.02	11339.47	1477.56	19172.00	20878.56	27120.02	29270.21	11356.66	3411.02	3524.23	3190.11	3240.78	3239.56	3243.31	3189.38	3490.47	36499.52	3757.82	2964.95	22862.84	16468.70	127.7937	
may-28	4	SA	16688.55	11993.40	1131.07	10461.02	11339.47	1477.56	19172.00	20878.56	27120.02	29270.21	11356.66	3411.02	3524.23	3190.11	3240.78	3239.56	3243.31	3189.38	3490.47	36499.52	3757.82	2964.95	22862.84	16468.70	123.25	599.29
	4	SA	16688.55	11993.40	1131.07	10461.02	11339.47	1477.56	19172.00	20878.56	27120.02	29270.21	11356.66	3411.02	3524.23	3190.11	3240.78	3239.56	3243.31	3189.38	3490.47	36499.52	3757.82	2964.95	22862.84	16468.70	123.25	599.29
	2	FE	15316.13	11616.62	11276.78	10606.02	10473.11	10264.42	12603.15	12865.98	10647.75	14844.43	12187.60	14124.85	2695.28	24550.04	23218.86	21633.87	22696.64	2500.31	26505.12	31545.49	31235.53	31931.04	24715.54	18750.54	965.229	17.989.373
	20	OR	14688.55	11993.40	1131.07	10461.02	11339.47	1477.56	19172.00	20878.56	27120.02	29270.21	11356.66	3411.02	3524.23	3190.11	3240.78	3239.56	3243.31	3189.38	3490.47	36499.52	3757.82	2964.95	22862.84	16468.70	123.25	599.29
jun-28	4	SA	16688.55	11993.40	1131.07	10461.02	11339.47	1477.56	19172.00	20878.56	27120.02	29270.21	11356.66	3411.02	3524.23	3190.11	3240.78	3239.56	3243.31	3189.38	3490.47	36499.52	3757.82	2964.95	22862.84	16468.70	123.25	599.29
	4	SA	16688.55	11993.40	1131.07	10461.02	11339.47	1477.56	19172.00	20878.56	27120.02	29270.21	11356.66	3411.02	3524.23	3190.11	3240.78	3239.56	3243.31	3189.38	3490.47	36499.52	3757.82	2964.95	22862.84	16468.70	123.25	599.29
	2	FE	15316.13	11616.62	11276.78	10606.02	10473.11	10264.42	12603.15	12865.98	10647.75	14844.43	12187.60	14124.85	2695.28	24550.04	23218.86	21633.87	22696.64	2500.31	26505.12	31545.49	31235.53	31931.04	24715.54	18750.54	965.229	17.383.195
	2	FE	15316.13	11616.62	11276.78	10606.02	10473.11	10264.42	12603.15	12865.98	10647.75	14844.43	12187.60	14124.85	2695.28	24550.04	23218.86	21633.87	22696.64	2500.31	26505.12	31545.49	31235.53	31931.04	24715.54	18750.54	965.229	
jul-28	18	OR	14688.55	11993.40	1131.07	10461.02	11339.47	1477.56	19172.00	20878.56	27120.02	29270.21	11356.66	3411.02	3524.23	3190.11	3240.78	3239.56	3243.31	3189.38	3490.47	36499.52	3757.82	2964.95	22862.84	16468.70	123.25	599.29
	4	DO	15316.13	11616.62	11276.78	10606.02	10473.11	10264.42	12603.15	12865.98	10647.75	14844.43	12187.60	14124.85	2695.28	24550.04	23218.86	21633.87	22696.64	2500.31	26505.12	31545.49	31235.53	31931.04	24715.54	18750.54	1930.457	17.865.619
	21	OR	14688.55	11993.40	1131.07	10461.02	11339.47	1477.56	19172.00	20878.56	27120.02	29270.21	11356.66	3411.02	3524.23	3190.11	3240.78	3239.56	3243.31	3189.38	3490.47	36499.52	3757.82	2964.95	22862.84	16468.70	123.25	599.29
	4	SA	16688.55	11993.40	1131.07	10461.02	11339.47	1477.56	19172.00	20878.56	27120.02	29270.21	11356.66	3411.02	3524.23	3190.11	3240.78	3239.56	3243.31	3189.38	3490.47	36499.52	3757.82	2964.95	22862.84	16468.70	123.25	599.29
ago-28	2	FE	15316.13	11616.62	11276.78	10606.02	10473.11	10264.42	12603.15	12865.98	10647.75	14844.43	12187.60	14124.85	2695.28	24550.04	23218.86	21633.87	22696.64	2500.31	26505.12	31545.49	31235.53	31931.04	24715.54	18750.54	965.229	17.989.373
	4	SA	16688.55	11993.40	1131.07	10461.02	11339.47	1477.56	19172.00	20878.56	27120.02	29270.21	11356.66	3411.02	3524.23	3190.11	3240.78	3239.56	3243.31	3189.38	3490.47	36499.52	3757.82	2964.95	22862.84	16468.70	123.25	599.29
	2	FE	15316.13	11616.62	11276.78	10606.02	10473.11	10264.42	12603.15	12865.98	10647.75	14844.43	12187.60	14124.85	2695.28	24550.04	23218.86	21633.87	22696.64	2500.31	26505.12	31545.49	31235.53	31931.04	24715.54	18750.54	965.229	
	21	OR	14688.55	11993.40	1131.07	10461.02	11339.47	1477.56	19172.00	20878.56	27120.02	29270.21	11356.66	3411.02	3524.23	3190.11	3240.78	3239.56	3243.31	3189.38	3490.47	36499.52	3757.82	2964.95	22862.84	16468.70	123.25	599.29
sep-28	5	SA	16688.55	11993.40	1131.07	10461.02	11339.47	1477.56	19172.00	20878.56	27120.02	29270.21	11356.66	3411.02	3524.23	3190.11	3240.78	3239.56	3243.31	3189.38	3490.47	36499.52	3757.82	2964.95	22862.84	16468.70	123.25	599.29
	4	DO	15316.13	11616.62	11276.78	10606.02	10473.11	10264.42	12603.15	12865.98	10647.75	14844.43	12187.60	14124.85	2695.28	24550.04	23218.86	21633.87	22696.64	2500.31	26505.12	31545.49	31235.53	31931.04	24715.54	18750.54	1930.457	17.615.132
	0	FE	15316.13	11616.62	11276.78	10606.02	10473.11	10264.42	12603.15	12865.98	10647.75	14844.43	12187.60	14124.85	2695.28	24550.04	23218.86	21633.87	22696.64	2500.31	26505.12	31545.49	31235.53	31931.04	24715.54	18750.54	965.229	
	20	OR	14688.55	11993.40	1131.07	10461.02	11339.47	1477.56	19172.00	20878.56	27120.02	29270.21	11356.66	3411.02	3524.23	3190.11	3240.78	3239.56	3243.31	3189.38	3490.47	36499.52	3757.82	2964.95	22862.84	16468.70	1	

Cali: Cra. 100 No. 5-169 Of. 410
PBX (57-2) 285 50 93 • C.C. Unicentro
Bogotá: Av. el Dorado 68C-61 Of. 327-1
Barranquilla: Cra. 57 No. 99A-65 Of. 0408
servicioalcliente@qienergy.co

www.qienergy.co



Cali: Cra. 100 No. 5-169 Of. 410
PBX (57-2) 285 50 93 • C.C. Unicentro
Bogotá: Av. el Dorado 68C-61 Of. 327-1
Barranquilla: Cra. 57 No. 99A-65 Of. 0408
servicioalcliente@qienergy.co

ene-30	1	SA	14688.55	11993.40	1131.07	10463.02	11339.24	1477.56	1972.00	20828.56	27120.62	25927.01	31536.66	34121.02	32504.23	3268.71	32492.78	32359.56	34346.31	33694.73	34905.47	34949.52	3757.82	29645.96	22862.84	14648.70	12 729.737
	2	SA	16501.30	13737.00	1248.30	11668.60	12316.04	15923.20	1767.53	20350.06	29088.98	3721.37	35166.42	34204.58	32678.73	29997.19	32871.26	37463.13	38539.38	30340.64	34905.47	34949.52	3757.82	29645.96	22862.84	14648.70	12 729.737
	3	SA	16501.30	13737.00	1248.30	11668.60	12316.04	15923.20	1767.53	20350.06	29088.98	3721.37	35166.42	34204.58	32678.73	29997.19	32871.26	37463.13	38539.38	30340.64	34905.47	34949.52	3757.82	29645.96	22862.84	14648.70	12 729.737
	4	FE	15316.13	13168.62	1126.78	10660.07	10473.13	10264.43	12603.18	1286.58	16042.75	18444.43	21287.60	24148.25	26059.28	24500.04	23128.86	23631.87	29866.64	35031.31	26505.15	31455.91	31235.53	7313.04	14719.54	18704.50	1 930.457
feb-30	1	FE	15316.13	13168.62	1126.78	10660.07	10473.13	10264.43	12603.18	1286.58	16042.75	18444.43	21287.60	24148.25	26059.28	24500.04	23128.86	23631.87	29866.64	35031.31	26505.15	31455.91	31235.53	7313.04	14719.54	18704.50	965.229
	2	OR	14688.55	11993.40	1131.07	10463.02	11339.24	1477.56	1972.00	20828.56	27120.62	25927.01	31536.66	34121.02	32504.23	3268.71	32492.78	32359.56	34346.31	33694.73	34905.47	34949.52	3757.82	29645.96	22862.84	14648.70	12 729.737
	3	SA	16501.30	13737.00	1248.30	11668.60	12316.04	15923.20	1767.53	20350.06	29088.98	3721.37	35166.42	34204.58	32678.73	29997.19	32871.26	37463.13	38539.38	30340.64	34905.47	34949.52	3757.82	29645.96	22862.84	14648.70	12 729.737
	4	FE	15316.13	13168.62	1126.78	10660.07	10473.13	10264.43	12603.18	1286.58	16042.75	18444.43	21287.60	24148.25	26059.28	24500.04	23128.86	23631.87	29866.64	35031.31	26505.15	31455.91	31235.53	7313.04	14719.54	18704.50	1 930.457
mar-30	1	FE	15316.13	13168.62	1126.78	10660.07	10473.13	10264.43	12603.18	1286.58	16042.75	18444.43	21287.60	24148.25	26059.28	24500.04	23128.86	23631.87	29866.64	35031.31	26505.15	31455.91	31235.53	7313.04	14719.54	18704.50	-
	2	OR	14688.55	11993.40	1131.07	10463.02	11339.24	1477.56	1972.00	20828.56	27120.62	25927.01	31536.66	34121.02	32504.23	3268.71	32492.78	32359.56	34346.31	33694.73	34905.47	34949.52	3757.82	29645.96	22862.84	14648.70	12 729.737
	3	SA	16501.30	13737.00	1248.30	11668.60	12316.04	15923.20	1767.53	20350.06	29088.98	3721.37	35166.42	34204.58	32678.73	29997.19	32871.26	37463.13	38539.38	30340.64	34905.47	34949.52	3757.82	29645.96	22862.84	14648.70	2 954.938
	4	FE	15316.13	13168.62	1126.78	10660.07	10473.13	10264.43	12603.18	1286.58	16042.75	18444.43	21287.60	24148.25	26059.28	24500.04	23128.86	23631.87	29866.64	35031.31	26505.15	31455.91	31235.53	7313.04	14719.54	18704.50	2 413.071
apr-30	1	FE	15316.13	13168.62	1126.78	10660.07	10473.13	10264.43	12603.18	1286.58	16042.75	18444.43	21287.60	24148.25	26059.28	24500.04	23128.86	23631.87	29866.64	35031.31	26505.15	31455.91	31235.53	7313.04	14719.54	18704.50	482.614
	2	OR	14688.55	11993.40	1131.07	10463.02	11339.24	1477.56	1972.00	20828.56	27120.62	25927.01	31536.66	34121.02	32504.23	3268.71	32492.78	32359.56	34346.31	33694.73	34905.47	34949.52	3757.82	29645.96	22862.84	14648.70	12 729.737
	3	SA	16501.30	13737.00	1248.30	11668.60	12316.04	15923.20	1767.53	20350.06	29088.98	3721.37	35166.42	34204.58	32678.73	29997.19	32871.26	37463.13	38539.38	30340.64	34905.47	34949.52	3757.82	29645.96	22862.84	14648.70	12 729.737
	4	FE	15316.13	13168.62	1126.78	10660.07	10473.13	10264.43	12603.18	1286.58	16042.75	18444.43	21287.60	24148.25	26059.28	24500.04	23128.86	23631.87	29866.64	35031.31	26505.15	31455.91	31235.53	7313.04	14719.54	18704.50	1 930.457
may-30	1	FE	15316.13	13168.62	1126.78	10660.07	10473.13	10264.43	12603.18	1286.58	16042.75	18444.43	21287.60	24148.25	26059.28	24500.04	23128.86	23631.87	29866.64	35031.31	26505.15	31455.91	31235.53	7313.04	14719.54	18704.50	965.229
	2	OR	14688.55	11993.40	1131.07	10463.02	11339.24	1477.56	1972.00	20828.56	27120.62	25927.01	31536.66	34121.02	32504.23	3268.71	32492.78	32359.56	34346.31	33694.73	34905.47	34949.52	3757.82	29645.96	22862.84	14648.70	12 729.737
	3	SA	16501.30	13737.00	1248.30	11668.60	12316.04	15923.20	1767.53	20350.06	29088.98	3721.37	35166.42	34204.58	32678.73	29997.19	32871.26	37463.13	38539.38	30340.64	34905.47	34949.52	3757.82	29645.96	22862.84	14648.70	2 954.938
	4	FE	15316.13	13168.62	1126.78	10660.07	10473.13	10264.43	12603.18	1286.58	16042.75	18444.43	21287.60	24148.25	26059.28	24500.04	23128.86	23631.87	29866.64	35031.31	26505.15	31455.91	31235.53	7313.04	14719.54	18704.50	1 930.457
jun-30	1	FE	15316.13	13168.62	1126.78	10660.07	10473.13	10264.43	12603.18	1286.58	16042.75	18444.43	21287.60	24148.25	26059.28	24500.04	23128.86	23631.87	29866.64	35031.31	26505.15	31455.91	31235.53	7313.04	14719.54	18704.50	965.229
	2	OR	14688.55	11993.40	1131.07	10463.02	11339.24	1477.56	1972.00	20828.56	27120.62	25927.01	31536.66	34121.02	32504.23	3268.71	32492.78	32359.56	34346.31	33694.73	34905.47	34949.52	3757.82	29645.96	22862.84	14648.70	12 729.737
	3	SA	16501.30	13737.00	1248.30	11668.60	12316.04	15923.20	1767.53	20350.06	29088.98	3721.37	35166.42	34204.58	32678.73	29997.19	32871.26	37463.13	38539.38	30340.64	34905.47	34949.52	3757.82	29645.96	22862.84	14648.70	12 729.737
	4	FE	15316.13	13168.62	1126.78	10660.07	10473.13	10264.43	12603.18	1286.58	16042.75	18444.43	21287.60	24148.25	26059.28	24500.04	23128.86	23631.87	29866.64	35031.31	26505.15	31455.91	31235.53	7313.04	14719.54	18704.50	1 930.457
jul-30	1	FE	15316.13	13168.62	1126.78	10660.07	10473.13	10264.43	12603.18	1286.58	16042.75	18444.43	21287.60	24148.25	26059.28	24500.04	23128.86	23631.87	29866.64	35031.31	26505.15	31455.91	31235.53	7313.04	14719.54	18704.50	965.229
	2	OR	14688.55	11993.40	1131.07	10463.02	11339.24	1477.56	1972.00	20828.56	27120.62	25927.01	31536.66	34121.02	32504.23	3268.71	32492.78	32359.56	34346.31	33694.73	34905.47	34949.52	3757.82	29645.96	22862.84	14648.70	12 729.737
	3	SA	16501.30	13737.00	1248.30	11668.60	12316.04	15923.20	1767.53	20350.06	29088.98	3721.37	35166.42	34204.58	32678.73	29997.19	32871.26	37463.13	38539.38	30340.64	34905.47	34949.52	3757.82	29645.96	22862.84	14648.70	12 729.737
	4	FE	15316.13	13168.62	1126.78	10660.07	10473.13	10264.43	12603.18	1286.58	16042.75	18444.43	21287.60	24148.25	26059.28	24500.04	23128.86	23631.87	29866.64	35031.31	26505.15	31455.91	31235.53	7313.04	14719.54	18704.50	1 930.457
ago-30	1	FE	15316.13	13168.62	1126.78	10660.07	10473.13	10264.43	12603.18	1286.58	16042.75	18444.43	21287.60	24148.25	26059.28	24500.04	23128.86	23631.87	29866.64	35031.31	26505.15	31455.91	31235.53	7313.04	14719.54	18704.50	965.229
	2	OR	14688.55	11993.40	1131.07	10463.02	11339.24	1477.56	1972.00	20828.56	27120.62	25927.01	31536.66	34121.02	32504.23	3268.71	32492.78	32359.56	34346.31	33694.73	34905.47	34949.52	3757.82	29645.96	22862.84	14648.70	12 729.737
	3	SA	16501.30	13737.00	1248.30	11668.60	12316.04	15923.20	1767.53	20350.06	29088.98	3721.37	35166.42	34204.58	32678.73	29997.19	32871.26	37463.13	38539.38	30340.64	34905.47	34949.52	3757.82	29645.96	22862.84	14648.70	12 729.737
	4	FE	15316.13	13168.62	1126.78	10660.07	10473.13	10264.43	12603.18	1286.58	16042.75	18444.43	21287.60	24148.25	26059.28	24500.04	23128.86	23631.87	29866.64	35031.31	26505.15	31455.91	31235.53	7313.04	14719.54	18704.50	1 930.457
sep-30	1	FE	15316.13	13168.62	1126.78	10660.07	10473.13	10264.43	12603.18	1286.58	16042.75	18444.43	21287.60	24148.25	26059.28	24500.04	23128.86	23631.87	29866.64	35031.31	26505.15	31455.91	31235.53	7313.04	14719.54	18704.50	965.229
	2	OR	14688.55	11993.40	1131.07	10463.02	11339.24	1477.56	1972.00	20828.56	27120.62	25927.01	31536.66	34121.02	32504.23	3268.71	32492.78	32359.56	34346.31	33694.73	34905.47	34949.52	3757.82	29645.96	22862.84	14648.70	12 729.737
	3	SA	16501.30	13737.00	1248.30	11668.60	12316.04	15923.20	1767.53	20350.06	29088.98	3721.37	35166.42	34204.58	32678.73	29997.19	32871.26	37463.13	38539.38	30340.64	34905.47	34949.52	3757.82	29645.96	22862.84	14648.70	12 729.737
	4	FE	15316.13	13168.62	1126.78	10660.07	10473.13	10264.43	12603.18	1286.58	16042.75	18444.43	21287.60	24148.25	26059.28	24500.04	23128.86	23631.87	29866.64	35031.31	26505.15	31455.91	31235.53	7313.04	14719.54	18704.50	1 930.457
oct-30	1	FE	15316.13	13168.62	1126.78	10660.07	10473.13	10264.43																			

**ANEXO 3.
MODELO PAGARÉ EN BLANCO COMPRADOR**

PAGARÉ N° XXXX

Valor:

Ciudad:

XXXXXXXXXXXX, mayor y vecino de XXXXX, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. XXXXXXX de XXXXX, quien obra en su calidad de Gerente General y como tal representante legal de XXXXXXXXXXXXXXXX, que en adelante se llamará DEUDOR, declaro: Primero- Objeto: Que en virtud del presente título valor, el DEUDOR pagará incondicionalmente a XXXXXXXXXXX. o a quien represente sus derechos, en las instalaciones del domicilio de XXXXXXXXXXXXXXXX, el día _____ del mes de _____ del año _____, la suma de \$ _____, más los intereses señalados en el numeral Segundo de este documento. Segundo- Intereses: Que sobre la suma debida el DEUDOR reconocerá los intereses moratorios establecidos en la cláusula Séptima del Contrato No. XXXXXXX. Tercero – Gastos: Que todos los costos y gastos en los que se incurra para hacer efectivo este pagaré serán a cargo del DEUDOR.

Para constancia se firma en la ciudad de _____ a los ____ días del mes de _____ del año _____.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Representante legal
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CC. No. XXXXXXXXXX

CARTA DE INSTRUCCIONES ANEXA A PAGARÉ N° XXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX, mayor y vecino de XXXXXXXXX, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. XXXXXXXX de Cali, quien obra en su calidad de Gerente General y como tal representante legal de XXXXXXXXXXXXX, autorizo a XXXXXXXXXXXXXXXXX para que haciendo uso de las facultades conferidas por el artículo 622 del Código de Comercio, llene los espacios que se han dejado en blanco en el Pagaré No. XXXXXXXX otorgado a su favor, para lo cual deberá ceñirse a las siguientes instrucciones:

1. La cuantía será igual al valor de todas las obligaciones de pago exigibles en virtud en el Contrato No. XXXXXXXXX, suscrito entre XXXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXXX, que a cargo de XXXXXXXXX y en favor de XXXXXXXXXXXX existan al ser llenados los espacios en blanco.
2. Los intereses de mora a pagar por XXXXXXXXXXXX serán los estipulados en la cláusula séptima del Contrato No. XXXXXXXXX.
3. Los espacios en blanco podrán ser llenados por XXXXXXXXXXXX en el momento en que XXXXXXXXXXXX deje de cumplir con alguna de sus obligaciones de pago dentro de los plazos estipulados del Contrato No. XXXXXXXXX. La fecha de vencimiento del pagaré será la del día en que el mismo sea diligenciado.
4. El pagaré será devuelto una vez XXXXXXXXXXXX cumpla con todas las obligaciones de pago derivadas del Contrato No. XXXXXXXXX.

Para constancia se firma en _____ a los _____ días del mes de _____ del año _____.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Representante legal
XXXXXXXXXXXXXX
CC. No. XXXXXXXX

ANEXO 4. MODELO PAGARÉ EN BLANCO VENDEDOR

Pagaré No. _____

El suscrito, _____, mayor de edad y vecino de _____, identificado con la cédula de ciudadanía No. _____ expedida en _____, actuando en nombre y representación, en calidad de Representante legal, de la empresa _____, empresa domiciliada en _____, constituida mediante escritura pública número _____ del ____ de ____ de _____, en la notaría _____ de la ciudad de _____, con domicilio principal en _____, se obliga a pagar indivisible, irrevocable e incondicionalmente a la orden de QI ENERGY SAS ESP o a las personas que sean cesionarios, endosatarios o sucesores o a cualquier tenedor legítimo de este Pagaré:

1.1. La suma de _____ pesos de la República de Colombia (COP _____), por concepto de capital (“(I) Valor de Capital”); 1.2. La suma de _____ pesos de la República de Colombia (COP _____), por concepto de intereses moratorios causados _____ y pendientes de pago _____ (\$ _____); y 1.3. La fecha de vencimiento de este Pagaré es _____.

_____ manifiesta que renuncia irrevocablemente a cualquier presentación, reconvencción privada o judicial, protesto, presentación para el cobro, denuncia, reclamación, requerimiento para la constitución en mora y el aviso de rechazo y cualquier requerimiento o notificación adicional de cualquier naturaleza, asociado a las obligaciones que se consignan en este pagaré.

Para constancia de lo anterior, se suscribe el presente Pagaré en la República de Colombia, el día _____, del mes de _____ del año _____, el cual entrega a _____ con la intención de hacerlo negociable.

Firma del Representante legal,

Firma del Representante legal

CC

[Nombre la empresa - Comprador]

Carta de Instrucciones

[insertar ciudad] [insertar día] de [insertar mes] de [insertar año] Señores [Insertar nombre del Comprador], y/o sus cesionarios, endosatarios y sucesores Referencia: Instrucciones para diligenciar el pagaré con espacios en blanco No. [Insertar número] [Insertar nombre del Vendedor], una sociedad [*] constituida y existente bajo las leyes de la República de Colombia, identificada con N.I.T. No. [*], con domicilio principal en [insertar domicilio principal del Vendedor], y representada para este acto por [Insertar nombre del funcionario autorizado del Vendedor] quien tiene las facultades legales y autorizaciones suficientes para suscribir este documento, de conformidad con el artículo 622 del Código de Comercio colombiano, por medio de este documento autorizo de manera irrevocable y permanente a [Insertar nombre del Comprador], o a las personas que sean sus cesionarios, endosatarios o sucesores o a quien sea tenedor legítimo del Pagaré No. [Insertar número] (El "Pagaré"), para llenar todos y cada uno de los espacios en blanco dejados en el Pagaré. El Pagaré puede ser llenado, sin previo aviso o requerimiento alguno, de acuerdo con las siguientes instrucciones: 1. Autorización para llenar el Pagaré: [Insertar nombre del Vendedor], autoriza expresa e irrevocablemente al [Insertar nombre del Comprador], a llenar los espacios en blanco del Pagaré así: (a) El espacio en blanco en el numeral 1.1 del Pagaré denominado (I) Valor de Capital, será igual al monto de las sumas adeudadas por [Insertar nombre del Vendedor], al [Insertar nombre del Comprador], en la Fecha de Vencimiento por concepto de capital. (b) El espacio en blanco en el numeral 1.2 del Pagaré denominado (II) Valor de Intereses Moratorios, será igual a las sumas adeudadas por [Insertar nombre del Vendedor], a favor de [Insertar nombre del Comprador] por concepto de intereses moratorios causados sobre el (I) Valor de Capital pendiente de pago en la Fecha de Vencimiento, el cual será calculado con base en el número de días transcurridos sobre una base actual de trescientos sesenta (360) días (actual/360) desde la fecha en que el (I) Valor de Capital se encuentre en mora hasta la Fecha de Vencimiento a la tasa máxima legal permitida por ley. El monto correspondiente a los intereses de mora que se causen después de la Fecha de Vencimiento y hasta la fecha en que ocurra el pago total y absoluto de las sumas adeudadas, serán determinados a medida que se vayan causando a la tasa máxima legal permitida por ley. (c) El espacio en blanco en el numeral 1.3 del Pagaré denominado (III) Fecha de Vencimiento será el día en que este Pagaré sea diligenciado por [Insertar nombre del Comprador]. 2. Aceptación: [Insertar nombre del Vendedor], manifiesta que conoce y acepta, en su integridad, los términos del Pagaré que han otorgado en favor del [Insertar nombre del Comprador]. Para que éste sea llenado y cobrado, no se requiere demostrar perjuicio alguno por parte de [Comprador]. 3. Facultades:

[Insertar nombre del Comprador] está plenamente facultado para llenar el Pagaré de acuerdo con estas instrucciones y en lo no previsto en ellas para actuar a su leal

saber y entender en defensa de sus intereses, sin que en ningún momento se pueda alegar que carece de facultades o autorizaciones suficientes para completar el Pagaré. 4. Mérito Ejecutivo: El Pagaré así llenado será exigible inmediatamente y prestará mérito ejecutivo sin más requisitos.

Cordialmente,

Firma del Representante legal

CC

[Nombre la empresa - Comprador]

